

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3681/2538

ธนาคารทหารไทย จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เอ็กซ์พอร์ต กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

การที่ จ. เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดปรึกษากับ ป.ผู้อำนวยการกอง
บังคับคดีแพ่ง แล้วได้เรียก พ. ผู้เข้าสู่วราคาเข้าไปคุย แม้ ม.ผู้รับมอบอำนาจจำเลยทั้ง
สองให้มาดูแลการขายทอดตลาดไม่ได้ยินการคุยกัน ต่อจากนั้น จ. ประกาศถาม พ.
อีกว่า จะให้ราคาสูงกว่า 38,000,000 บาท หรือไม่พ. ได้ยื่นขึ้นเสนอให้ราคาเป็น
40,000,000 บาท การกระทำของ จ. และ พ.ดังกล่าวส่อเจตนาว่า จ. ได้เรียก พ. ไป
แนะนำให้เสนอราคาเพิ่มให้สูงกว่าราคาที่ผู้คัดค้านประเมินไว้เพื่อที่ ป. จะอนุมัติให้
จ. ขายให้แก่ พ. นั้นเอง การที่พ. เสนอราคาเพิ่มเป็น 40,000,000 บาท แล้ว ป.
อนุมัติให้ขายได้ เช่นนี้ส่อพิรุณเป็นข้อสงสัยได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด
โดยสมรู้ราคากับ พ. ผู้เข้าสู่วราคา ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้ การขายทอดตลาดทรัพย์จึงไม่ชอบ

การที่ จ. เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดปรึกษากับ ป.ผู้อำนวยการกอง
บังคับคดีแพ่ง แล้วได้เรียก พ. ผู้เข้าสู่วราคาเข้าไปคุย แม้ ม.ผู้รับมอบอำนาจจำเลยทั้ง

สองให้มาดูแลการขายทอดตลาดไม่ได้ยินการคุยกัน ต่อจากนั้น จ. ประกาศถาม พ. อีกว่า จะให้ราคาสูงกว่า 38,000,000 บาท หรือไม่พ. ได้ยินขึ้นเสนอให้ราคาเป็น 40,000,000 บาท การกระทำของ จ. และ พ.ดังกล่าวสะท้อนว่า จ. ได้เรียก พ. ไป แนะนำให้เสนอราคาเพิ่มให้สูงกว่าราคาที่ผู้คัดค้านประเมินไว้เพื่อที่ ป. จะอนุมัติให้ จ. ขายให้แก่ พ. นั้นเอง การที่พ. เสนอราคาเพิ่มเป็น 40,000,000 บาท แล้ว ป. อนุมัติให้ขายได้ เช่นนี้สะท้อนเป็นข้อสงสัยได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด โดยสมรู้ราคากับ พ. ผู้เข้าสู้ราคา ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้ การขายทอดตลาดทรัพย์สินจึงไม่ชอบ

(บรรเทิง มูลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายพลรัตน์ ประทุมทาน

ศาลอุทธรณ์ - นายสมชาย จุลนิติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ